

한국가스공사 상임감사위원회

징계 요구

일련번호 제21-K♀♀♀♀특정-3호

제 목 3차 시험운전 유틸리티비용 공사부담 부적정

소관부서 ☒☒☒☒원

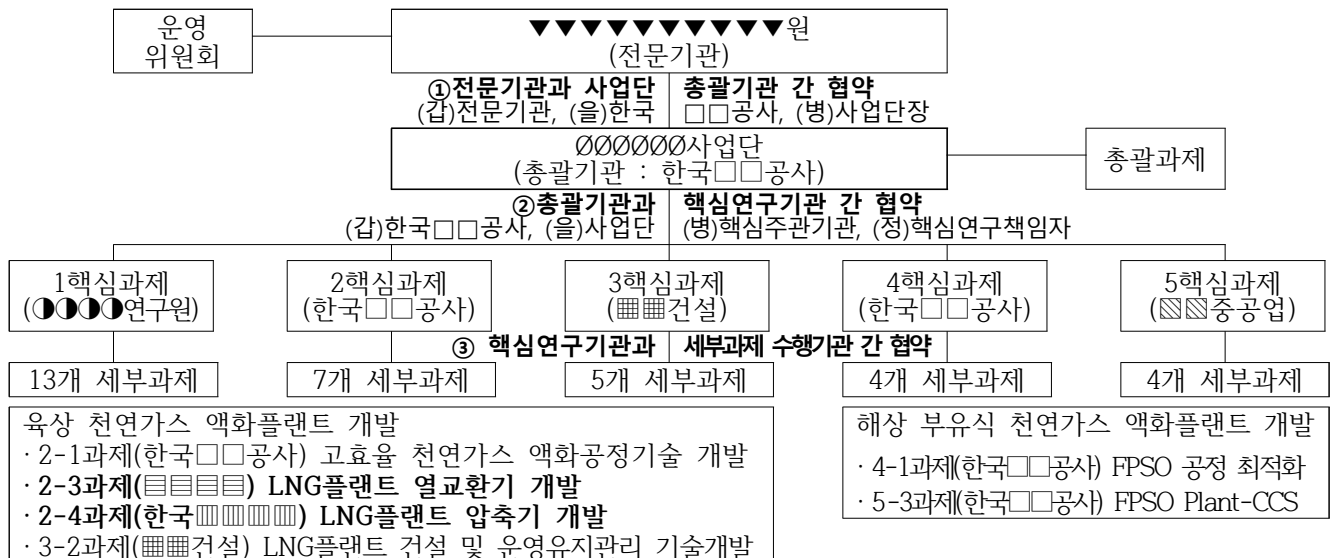
조치부서 ♣♣♣♣처

내 용

1. 사건 개요

2008년 ☆☆☆☆부(현 ♣♣♣♣부)와 한국\$\$\$\$\$\$\$\$\$원¹⁾(현 ▼▼▼▼▼원, 이하 ‘▼▼원’이라 한다)은 ‘LNG액화플랜트 EPC 기술자립’을 목표로 하는 국가연구개발사업(이하 ‘K♀♀♀♀연구과제’라 한다)을 위해 ‘000000사업단’(이하 ‘사업단’이라 한다)을 발족하였고, ▲▲▲▲원(현 ☒☒☒☒원)이 사업단 단장에 공모, 선정되어 공사는 총괄, 핵심 및 세부연구과제 수행기관으로서 2008. 6. 18.부터 2020. 12. 17.까지 【그림-1】과 같은 체계로 K♀♀♀♀연구과제를 수행하였다.

【그림-1】 K♀♀♀♀연구과제 수행체계



1) ♣♣♣♣부 주관 국가연구개발과제를 기획·관리·평가하는 위탁집행형 준 정부기관

2010. 7. 8. ▼▼▼▼▼원(갑), 한국□□공사(을)과 000000사업단(병)이 ■■기지본부 내 테스트베드 구축을 위해 체결한 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」 제4조(사업비의 부담) ①항에는 “이 협약에 따른 사업비는 토지제공비·설계비·공사비·시운전비, 건설·시운전을 할 때에 소요되는 유틸리티(전기 및 물, 원료가스) 비용 및 부대경비 등 이 사업에 소요되는 모든 비용을 말한다.”, ②항에는 “제6조에 따른 역할에 따른 사업비는 역할을 맡은 당사자가 부담한다.”고 되어있으며 제6조(역할의 분담)은 【표-3】 과 같다.

【표-3】협약서 제6조 역할의 분담

협약 당사자	역할
한국□□공사(을)	1. 별표 2의 설비 및 시설 내역 제공
	2. 테스트베드 건설·운영에 따른 기반시설 제공
000000사업단(병)	1. 테스트베드의 설계·건설 및 시운전
	2. 연구기간 중 테스트베드의 운영·유지관리

※「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」 제 6조 발췌

따라서 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」에 의거하여 테스트베드 시험운전에 소요되는 유틸리티비용은 ‘000000 사업단(병)’중 시험운전 역할을 수행하는 ■■건설이 부담해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2008. 9. 26. ‘▽▽▽▽▽사업단 분리공모과제’ 공고자료⁵⁾의 ‘테스트베드 사업비 산정 및 근거’에 따르면 ‘LNG 테스트베드 건설에 소요되는 제비용은 300억 원으로 산출되었으며 운영과정에서 전력, 용수 등을 고려할 경우 건설비의 약 10% 30억 원을 운영비로 추정하여 총 330억 원의 테스트베드 구축비용을 산정’

5) ▼▼원이 공고문에 첨부한 ‘▽▽▽▽▽ 사업단 상세 기획(제3핵심과제) 보고서’로 참여기업은 이 보고서에 적시된 제안요구서(RFP)에 부합하도록 연구개발계획서를 작성해야 한다.

하였다.

운영비(전력요금 등)가 포함된 기획예산은 실제 사업비에 반영되어 2013. 3. 15. ‘테스트베드(Train-1,2) 건설 증액(안)’을 검토한 사업단 공문서⁶⁾에는 【표-5】와 같이 시운전 역무를 담당한 〰〰건설이 테스트베드 운영비를 기획예산보다 증가된 금액으로 배정받은 사실을 확인할 수 있다.

【표-5】 〰〰건설 테스트베드 건설예산 증액요청 사항

(단위: 백만원)

구분	기획예산	협약예산(A)	산정예산(B)	부족예산(C=B-A)
-	생		략	-
시운전	4,200	4,200	2,070	△2,130
운영비	3,000	5,095	5,095	0
-	생		략	-
계	29,607	37280	42,735	5,455

※〰〰〰〰2013-48(2013. 3. 15.)“〰〰〰〰사업단 협약변경 승인 요청” 공문 발체

또한 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」에도 역할에 따른 사업비는 역할을 맡은 당사자가 부담하도록 규정하고 있어 시운전 역할을 담당하기로 협약을 체결하고 이에 따른 테스트베드 운영비 예산을 배정받은 〰〰건설이 시운전에 소요되는 운영비를 부담해야 한다.

이에 따라 3차 시험운전에 소요되는 유틸리티비용은 〰〰건설이 부담하거나, 2차 시험운전 실패의 책임이 있는 〰〰〰〰이 〰〰건설과 협의하여 분담해야 하는 데도 CCC 수석연구원은 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」와 「유치제안서」를 오역하며 공사가 전기료, 질소구매비용 등 유틸리티비용을 부담한다고 판단하고 2018. 12. 07. 3차 시험운전 추가비용 분담을 논의하기 위해 ▼▼원이 주관한 회의에 참석하여 ‘인력, 전기료, 시설물 등 현물투입은 가능’하다고 협의하였다.

6) 〰〰〰〰2013-48(2013. 3. 15.)“〰〰〰〰사업단 협약변경 승인 요청”

또한 CCC는 당시 ★★★연구소(구 ○○○○○연구센터) #####연구팀장으로서 2019. 9. 30. K♀♀♀♀ 테스트베드 3차 시험운전에 소요되는 액체질소를 공사가 구매하는 계약변경 기안문⁷⁾과 2019. 10. 24. AAA 수석연구원이 상신한 ‘K♀♀♀♀ Test-bed 3차 시험운전 연구계획서’를 검토결재하면서 수시연구과제를 통해 전기료 1.8억 원(현물)과 질소구매비용 0.3억 원(시약재료비)을 공사비용으로 지불할 수 있도록 승인 하였고 #####연구팀장 직위를 수행한 기간(2019. 1. 1. ~ 2020. 6. 30.)동안 K♀♀♀♀테스트베드 운영에 소요되는 액화질소 구매비용 8,703,900을 공사부담으로 지출하였다.

그 결과 공사는 유틸리티비용을 부담할 협약상의 근거나 귀책사유가 없는데도 테스트베드 3차 시운전에 소요된 전기료와 질소구매비용 등 유틸리티 비용 2.29억 원을 부당하게 지출하게 되었다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

CCC는 문답에서 유치제안서와 협약서에 근거하여 2018. 12. 7. ▼▼원과 비용분담회의에서 전기료 등 현물 투입을 협의했다고 진술하였다.

그러나 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」 및 「유치제안서」에 대한 법률자문⁸⁾에 따르면 “유틸리티비용 부담의무까지 귀 공사가 부담한다고 보는 것은 문언의 가능한 의미를 벗어난 해석”이며 “테스트베드의 시험운전에 소요되는 유틸리티비용은 귀 공사가 아닌, 테스트베드 시운전을 담당하는 ○○○○○○사업단 측에서 부담한다고 해석하는 것이 타당하다”는 결과가 도출되었는바, CCC는 협약서 및 유치제안서를 오역한 것이다.

7) ○○○○○원-6064(2019. 9. 30.) “LNG플랜트 테스트베드 및 Pilot탱크용 액체질소 구매 계약 변경”

8) 법무법인 ◀◀(2021. 8. 25.) ‘○○○○○원 정부 R&D과제 수행 관련 질의에 대한 검토’

징계요구 양정

⊗⊗⊗⊗원 수석연구원이자 당시 ★★★연구소(구 ○○○○○연구센터) #####연구팀장으로서 협약서를 공사에 불리하게 오역하며 타기업이 지불해야할 유틸리티 비용을 공사가 부담하는 것으로 ▼▼원과 협의하고, 유틸리티 비용이 계상된 수시과제계획서를 승인하여 공사가 불필요한 비용을 지출토록 한 CCC의 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제8조(금지사항)을 위반한 것으로 「인사규정」 제48조(징계) 사유에 해당하여 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

♣♣♣♣처장은 3차 시험운전 유틸리티비용을 공사가 부당하게 부담토록한 CCC를 「상벌규정」 제17조에 따라 징계(견책)하시기 바랍니다.